

1504735-31.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante,

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUGO STEVES ALVES BERNARDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 24 de março de 2022 nesta cidade de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504735-31.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504735-31.2022.8.26.0228 PD 270/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante,

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUGO STEVES ALVES BERNARDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 24 de março de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no

edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª

VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR

CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira

dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a)

Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dra. Eloisa Baissardo Gagliardi, presente o

réu Hugo Steves Alves Bernardo, acompanhado pela Dra. Laura Naves Filisbino -

Defensora Pública. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela

Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em

atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando

pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que

apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressaltando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.

Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz, o réu HUGO STEVES ALVES BERNARDO foi denunciado como incursos nas penas do artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/2006, porque, no contexto descrito na denúncia, em plena pandemia de coronavírus (COVID 19), trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 01 tijolo de maconha, 02 pedras de crack e mais 3 pedras de crack, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, consoante laudo de constatação de fls.28/31, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Devidamente notificado, o réu ofereceu defesa preliminar, sendo que a denúncia foi regulamente recebida (fls.). O réu foi devidamente citado. Foi designada audiência de instrução em julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado no final do ato. É a síntese necessária. Finda a instrução criminal, observo que os fatos narrados na inicial acusatória foram satisfatoriamente comprovados em juízo, pelo que a ação penal deve ser julgada totalmente PROCEDENTE. Inicialmente, insta esclarecer que a materialidade delitiva restou amplamente elucidada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01, B.O de fls. 16/17, auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, bem como pelo laudo de constatação de fls. 28/31 e laudo de exame químico toxicológico de natureza definitiva de fls.133/135, que atestaram a natureza dos entorpecentes apreendidos em poder do réu, pelo relatório policial e prova oral colhida. A autoria delitiva é certa e indubitável, recaindo sobre a pessoa do denunciado. Todas as evidências acima mencionadas retratam a prática do crime descrito na denúncia. Na delegacia, interrogados, o réu negou a acusação. Disse que portava um cachimbo para fumar pedras de crack quando foi abordado, um bic e um óculos de sol. Não estava com nenhuma bolsa com drogas. É morador de rua e viciado em crack (fls.09). Em juízo, o réu confessou os fatos. Estava com as drogas e envolvido com o tráfico, está arrependido. A droga era da moça e estava ajudando ela. A admissão dos fatos pelo réu amolda-se as demais provas. Vejamos. Ouvida na fase inquisitiva a guarda municipal ELISANGELA narrou que estava em patrulhamento de rotina com seu colega quando percebeu comportamento suspeito de um casal de desconhecidos e resolveram abordá-los. Viu que o casal tentou se evadir, mas conseguiram abordá-los. Na posse do homem, seu parceiro encontrou uma bolsa contendo drogas, uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro. Com a mulher, nada de ilícito foi encontrado (fls. 06). No mesmo sentido, o depoimento do guarda municipal DOUGLAS a fls. 06. Em juízo, o policial Douglas confirmou sua versão, dizendo que na mochila havia drogas, balança de precisão e dinheiro. Confirma que havia maconha na forma de tijolo, quanto as porções de crack não se recorda. Essa região é próxima da cracolândia. Com a mulher, nada tinha de ilícito. Ela só foi conduzida porque constava como foragida. A droga estava com o Hugo. Reconhece o réu aqui presente. A testemunha ELISANGELA disse que o casal estava em atividade típica de tráfico. Com o réu foi encontrada a mochila, com as drogas, maconha e crack, além da balança de precisão e dinheiro. Suspeitaram da atitude do réu no local, que é conhecido pela comercialização de drogas (próximo a cracolândia). Foi a primeira vez que abordou Hugo. Reconhece o réu. O depoimento dos agentes da lei, confirmado em juízo, aliadas as circunstâncias da prisão e quantidade e variedade de estupefacientes evidencia que o réu aqui presente estava praticando o comércio espúrio de estupefacientes. Bem contextualizado, pois, o acervo probatório, com depoimento absolutamente coerente, verdadeiro e esclarecedor dos policiais, que bem retrata a veracidade da diligência e a ausência de dúvidas quanto à prática delitiva perpetrada pelo réu. Já de início ressalte-se que o fato de as testemunhas serem guardas municipais não tem o condão de inquinar os depoimentos por eles

prestados. Inicialmente, cumpre observar que as testemunhas prestaram declarações coesas, seguras e convincentes, bem expondo os fatos e a responsabilidade do réu pelo crime praticado. Ademais, suprimir o valor devido aos depoimentos única e exclusivamente pelo fato de serem funcionários públicos é, a bem da verdade, atribuir-lhes indiretamente a pecha de levianos, ao desconfiar de que mudam a versão do ocorrido no afã de legitimarem suas condutas. Ressalte-se, outrossim, que os agentes públicos, tal como as demais testemunhas, também prestam o compromisso de dizerem a verdade, estando sujeitos às penas do crime de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), sendo que, muitas vezes, se desmerece o depoimento dado, mas não requerem a apuração de eventual crime de falso...A bem da verdade os que sustentam o teratológico "recebimento com ressalvas" do depoimento prestado por policiais acabam por, indiretamente, colocá-los em um limbo jurídico sem qualquer razão. Isto porque, para aquela corrente, o depoimento dos policiais não é verdadeiro o suficiente para condenar e nem mentiroso o bastante para se apurar o crime de falso testemunho...Não se pode compactuar com tal forma de pensar, mormente se considerarmos que, ou bem o depoimento é verdadeiro, ou é falso! Se falso, apuraremos sua responsabilidade penal e eventualmente em seara administrativa, desconsiderando-o como elemento de prova. Ao revés, se verdadeiro o é, deverá ser meio de prova bastante para caracterizar a responsabilidade penal. Aliás, nesta esteira, não é outro o entendimento da jurisprudência francamente majoritária: "O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida, como a narrada nesses autos" (TJSP - AC 205162-3/4 - Rel. Jarbas Mazzoni - RT733/566).

Desta forma, restou evidente que a acusação incumbiu-se de comprovar a prática delitiva pela prova oral coligida e pela materialidade consubstanciada na apreensão dos entorpecentes. Da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento No tocante à pena a ser imposta, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase de fixação da pena, a reprimenda deve ser estabelecida acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de estupefacientes, nos termos do art. 59 do CP, além dos péssimos antecedentes. Já na segunda fase, observo a agravante da calamidade pública do art. 61, II, "j" do CP e da reincidência (fls. 33/36). Existe a atenuante da confissão. Finalmente, na terceira e derradeira fase, não verifico causa de aumento ou diminuição. Da imprescindibilidade do regime inicial fechado

Inicialmente, vale salientar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso XLIII, que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem". Assim, o constituinte preferiu elencar um rol de crimes que deveriam ser tratados com maior vigor, sendo insuscetíveis de "graça, anistia e fiança", relegando ao legislador comum a previsão de outras restrições que sejam condizentes com a peculiaridade de cada infração penal. Tais restrições foram trazidas pela Lei n.º 8.072/1990, que foi substancialmente alterada pela Lei n.º 11.464/2007. Nela se encontram taxativamente elencados os delitos que são tidos por "hediondos" - seja na sua forma tentada ou consumada -, bem como as disposições relacionadas a outros pormenores, como fixação de regime inicial de cumprimento de pena e sua progressão. Analisando-se o rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, constatamos um rol de crimes que, invariavelmente, são cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa. Como exemplo, temos como hediondos o homicídio, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, entre outros. Prestigiou-se a integridade física das pessoas e a vida humana, tida esta pela Constituição como bem jurídico primário e mais relevante, do qual decorrem os demais. Como se não bastasse, o referido delito serve como meio de subsistência de organizações criminosas evidentemente perigosas, que reiteradamente conspurcam a ordem pública e a segurança social com ataques

violentos e práticas delituosas. Por meio do tráfico de entorpecentes, tais organizações conseguem somar quantias suficientemente relevantes para a compra de armas, a corrupção dos agentes estatais e para a própria manutenção do sistema criminoso, em um temerário ciclo delituoso. Mas isso não basta. Para despistar a origem espúria da pecúnia obtida através da mercancia de entorpecentes, conseguem ainda “lavar” o dinheiro obtido, depositando-o na conta de “laranjas” fielmente associados às referidas organizações criminosas. Ademais, o tráfico de entorpecentes ganha especial relevância se considerarmos os prejuízos trazidos à família do usuário, que se vê ruir aos poucos em torno da pessoa viciada, que muitas vezes disseca todo o patrimônio visando sustentar o vício, bem como abandona a residência e passa a viver nas ruas, praticando outros delitos. Assim, diferentemente de um crime comum, no qual as consequências do delito são experimentadas apenas pelo ofendido, no tráfico de entorpecentes o crime extravasa a pessoa da vítima, expandindo seus danos também aos familiares e pessoas próximas do viciado,

que sofrem e sucumbem junto ao vício do ente querido. E, mais uma vez, demonstrou-se sábio o legislador, ao estabelecer no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.072/1990 (modificada pela Lei n.º 11.464/2007), “a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”. Não há dubiedades, não há obscuridades, não há ambigüidades. O dispositivo penal é de clareza solar: o regime inicial de cumprimento de pena, para o crime de tráfico de entorpecentes, deve ser o fechado. Portanto, em sendo considerado hediondo, não resta alternativa ao juiz que não impor o regime inicial fechado, por expressa e clarividente determinação legal. Pelo exposto, o órgão ministerial aguarda o decreto de INTEGRAL PROCEDÊNCIA desta ação, a fim de que o acusado seja CONDENADO nos exatos termos propostos na denúncia, com fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.” Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: “MM. Juiz, HUGO STEVES ALVES BERNARDO, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais[1], apresentar alegações finais, da forma que segue. O réu foi denunciado, como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, pelos fatos descritos na denúncia. O acusado foi notificado, foi apresentada defesa prévia e a denúncia foi recebida. Durante a instrução probatória, foram inquiridos guardas civis metropolitanos responsáveis pela prisão em flagrante e o acusado foi interrogado ao final. Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. Em que pese a respeitável a manifestação ministerial, a ação penal é improcedente, como de passa a demonstrar. O GCM DOUGLAS HENRIQUE CARNEIRO, em juízo, afirmou que estavam em praça perto da cracolândia. Abordou o réu que estava com entorpecente comercializando no local; a moça era foragida. Tinha maconha e não se recorda se tinha outras drogas. Havia meio tijolo de maconha, não se recorda de crack. Tinha também balança de precisão. A apreensão fica no entorno da cracolândia, a cerca de 100 metros da cracolândia, R. do Triunfo com a Praça General Osório. Com a mulher que foi abordada com Hugo nada de ilícito foi encontrado; ela só foi conduzida porque constava como foragida. Perguntado a respeito da versão do réu, disse que normalmente alegam que não era deles, que não estavam vendendo; ele não quis muita conversa não. Reconheceu o réu em audiência. Na região que trabalha já consegue visualizar o modus operandi de quem está vendendo droga, com várias pessoas em volta. Não abordou todo mundo, a grande maioria dos usuários correu. Hugo não disse que se encontrava no local para uso, mas negou a traficância. O réu não parecia pessoa em situação de rua porque o jeito que se encontrava e as pessoas ao redor dele dava para ver que estava traficando. O réu correu com a mochila e na hora que viu que ia ser preso, conseguiu localizar a bolsa. O réu não conseguiu ir muito longe porque a equipe estava de viatura. Em seguida, a GCM ELISANGELA LUIZA DE ARAUJO SCHULTZ RAMOS, em audiência, declarou que estavam em patrulhamento pela região quando avistaram o réu junto com uma moça; o réu estava com uma mochila nas costas. O réu foi abordado na rua do Triunfo e conduzido para o distrito policial. A abordagem aconteceu porque suspeitaram da atitude do réu e o local é o Largo General Osório; estava cheio de

usuários em volta; é próximo a Cracolândia; foi a primeira abordagem que realizou em Hugo. Quando foram tentar abordagem, ambos correram em direção a Rua do Triunfo, mas foram abordados. Não se recorda se o réu estava com cachimbo, isqueiro. No momento da tentativa da abordagem, o réu dispensou a bolsa. Não se recorda das condições físicas do réu, não se lembra se parecia estar em situação de rua. Em seu interrogatório, confessou a traficância da droga. Estava no local em posse das drogas. Está arrependido. A mulher estava na venda das drogas. A droga era dela e o réu estava ajudando na venda. Os guardas civis, ainda que possam testemunhar sobre a abordagem e prisão, podem ter interesse em ratificar os atos por eles praticados na ação em tela. A confissão não é rainha das provas e deve ser analisada junto com as demais provas produzidas nos autos. Desse modo, trata-se, portanto, de um caso no qual repousam sérias dúvidas acerca da configuração delitiva. Não há provas cabais de autoria delitiva, capazes de afastar a versão do acusado. De tudo quanto exposto, se depreende que, ao menos, resta dúvida fundada, que deve ser interpretada em favor do réu, por imposição do estado constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII). A incerteza não compactua com o juízo normativo exigido para a condenação. Pelo exposto, requer seja o acusado ABSOLVIDO, com fundamento no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal. Caso, diante de todas as provas contrárias, se entenda pela condenação requer sejam recebidos os seguintes pedidos. Subsidiariamente, requer seja a pena base fixada no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos artigos 59 Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, deve ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, visto não ter sido comprovada qualquer relação com o delito ora apurado. A confissão deve ser integralmente compensada com a reincidência. Na terceira fase, como medida de proporcionalidade, evitando-se o abominável bis in idem no tocante a eventual reincidência que possa ser reconhecida, deve-se reconhecer o privilégio previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, eis que não se trata de delito da mesma espécie. Requer ainda seja fixado o regime inicial diverso do fechado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, eis que presentes todos os seus requisitos. Deve-se ter por claro que o Pretório Excelso pacificou entendimento em seu Pleno de que é inconstitucional a previsão de obrigatoriedade de regime inicial fechado da Lei dos Crimes Hediondos (art. 1º, §1º), no HC 111.840/ES. Por fim, finda a instrução criminal e ausentes as hipóteses ensejadoras da constrição cautelar, requer o direito de apelar de eventual sentença condenatória em liberdade.”

Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. HUGO STEVES ALVES BERNARDO, qualificado nos autos, foi denunciado a fls. 83/85 como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque em 25 de fevereiro de 2022, na Rua do Triunfo, nesta Comarca de São Paulo, trazia consigo, em uma mochila, 01 (um) tijolo de maconha com peso líquido de 164,1 gramas, 01 (porção) de cocaína em forma de crack com peso líquido de 148,5 gramas e 02 (duas) porções de crack em pinos plásticos do tipo "eppendorf" com peso líquido de 02 gramas, substâncias essas destinadas à traficância e entrega ao consumo de terceiros, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na mochila referida, apreendida na posse do réu, havia ainda uma balança de precisão e R\$ 120,00 em dinheiro. O acusado foi preso em flagrante delito por Guardas Civis Metropolitanos e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 97/99), o réu foi citado (fls. 136), sendo apresentada resposta à acusação no termo de audiência. Durante a instrução criminal foram ouvidos os GCMS responsáveis pela prisão em flagrante. O réu foi ao final interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público, durante os debates orais, pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a improcedência da ação penal, tecendo suas considerações. Pediu também, caso não acolhido o pedido de improcedência: a pena mínima; o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal; o privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06; o regime inicial diverso do fechado; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Em que pese o zelo e a combatividade da Defesa Técnica, verifico que a presente ação penal deve ser julgada procedente, para que o acusado

seja condenado nos termos da denúncia. Autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D. de fls. 01 e seg.; pelo B.O. de fls. 02/05; pelos depoimentos dos GCMs responsáveis pela prisão em flagrante do acusado (fls. 06/07); pelo A.E.A. de fls. 15/16; pelo Laudo de Constatação de fls. 28/31; pelo L.E.Q.T. de fls. 127/129; pelo laudo da balança de fls. 130/132; pelo laudo da mochila de fls. 133/135; pelos depoimentos dos GCMs em Juízo; e pela confissão em Juízo do acusado. Ouvidos por ocasião do A.P.F.D., os Guardas Civis Metropolitanos Douglas e Elisângela afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina, quando perceberam o comportamento suspeito de HUGO, o qual estava acompanhado de uma mulher, posteriormente identificada como Jaqueline Kelly do Amaral. Procederam então à abordagem do casal, sendo que HUGO portava consigo uma bolsa, no interior da qual encontraram as drogas supra mencionadas, bem como uma balança de precisão e R\$ 120,00 em dinheiro. Com Jaqueline nada de ilícito foi apreendido. Ouvido em Juízo, o GCM Douglas reiterou os fatos, detalhadamente. Disse que o local fica próximo da Cracolândia, sendo frequentado por usuários e traficantes de drogas. O réu HUGO, fazendo-se acompanhar de uma mulher, denotou "modus operandi" próprio de quem fazia a venda de drogas. Isto porque havia diversas pessoas rodeando o acusado que portava consigo uma mochila. Ao se aproximarem para fazer a abordagem, o réu e a mulher tentaram se evadir, mas foram alcançados. Na mochila que o réu portava localizaram drogas em razoável quantidade, além de balança de precisão e dinheiro. Com a mulher, nada de ilícito havia, mas ela constava como "procurada" e foi encaminhada ao Distrito Policial. No mesmo sentido o depoimento judicial prestado pela GCM Elisângela. Esta asseverou que o réu HUGO aparentava estar fazendo a venda de drogas e por isso o abordaram, assim como a mulher que o acompanhava. Na bolsa que o réu portava estavam as drogas, a balança de precisão e o dinheiro. O local é notório ponto de venda de drogas e o réu estava visivelmente nesta atividade. Eis que o acusado, ao ser interrogado na presente data, confessou o delito. HUGO admitiu que estava na posse das droga e que realmente fazia a venda das substâncias. Assim, ante o teor da prova colhida, mister se faz a formalização do decreto condenatório, pelo que passo à dosagem da pena. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao agente, visto que revela personalidade recalcitrante na delinquência, conforme fls. 37/45 e 88/96, vindo a ser preso pouco tempo depois de deixar o sistema prisional. Fixo-lhe a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, embora o réu seja reincidente (fls. 33/36) e tenha cometido o delito em período de calamidade pública, decorrente da Pandemia do Covid-19, temos em contrapartida que confessou o delito e expressou sincero arrependimento. Por conta disso, as agravantes da reincidência e da calamidade pública ficam compensadas pela atenuante da confissão, mantida portanto a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Outrossim, a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é consequência não só da reincidência técnica específica do réu, como também do criminoso histórico do agente, a indicar que se dedica corriqueiramente às atividades criminosas. Isto posto, CONDENO o réu HUGO STEVES ALVES BERNARDO, RG/SP 71.684.698, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal. Tratando-se de crime hediondo, deverá o sentenciado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, observando-se o disposto no artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.072/90 (com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007). O réu demonstrou que auferir a própria subsistência da criminalidade. Logicamente que em liberdade, voltará a delinquir, em detrimento da Sociedade. Presentes, pois, os pressupostos para a continuidade da custódia (preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal). Não bastasse, nota-se que o sentenciado permaneceu preso cautelarmente durante o curso do processo, mais uma razão para não ser colocado em liberdade, visto que um dos efeitos da sentença condenatória é justamente ser o preso conservado na prisão (RHC 3.473-4, 5ª Turma, rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 23.3.94, v.u. 4.4.94, p. 6691). De rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça em face da gravidade do crime e de sua

repercussão. O réu sai ainda intimado a fazer o pagamento da pena de multa ora calculada em R\$ 23.553,20, no prazo de quinze dias. Recomende-se o réu na prisão. Caso ainda não adotada a providência, oficie-se a Autoridade Policial para que realize a incineração da substância entorpecente apreendida, devendo ser lavrado o auto respectivo, bem como encaminhado a este Juízo. A mochila e a balança de precisão deverão ser encaminhadas para destruição. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rôl dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA